

訴願書（主文件）

純屬虛構測試文件，非真實案件。

一、訴願人

- 姓名：林○安
- 地址：新北市測試區測試路 100 號
- 電話：09XX-XXX-XXX

二、原處分機關

新北市政府環境保護局（測試案件名稱）

三、原行政處分

民國 115 年 8 月 20 日新北環稽測字第 1150001234 號裁處書，認定訴願人於民國 115 年 8 月 3 日上午 8 時 59 分，駕駛車號 ABC-1234 自用小客車行經新北市中和區臺 64 線 27K+37 往新店方向時，拋棄白色紙狀一般廢棄物，依廢棄物清理法第 27 條第 1 款及第 50 條第 3 款，裁處新臺幣 1,200 元。

四、訴願請求

原處分撤銷。

五、事實與理由

（一）訴願人並未拋棄任何物品

訴願人當日確有駕駛系爭車輛通過上述路段，但駕駛座與副駕駛座車窗全程關閉，車內人員未曾開啟車窗或將物品拋出車外。

完整檢舉影像顯示，白色紙狀物在系爭車輛車頭抵達該位置前即已出現於車道上方，其後依風向由右上方往左方飄移。影像中看不到任何手部伸出、車窗開啟或物體自車內飛出的連續過程。

（二）原處分僅以單幅截圖與車籍資料推論違規

原處分卷宗中的「檢舉影像初審表」僅記載「車輛經過後可見白色物體」，並沒有記載物體自何處出現，也沒有記載駕駛人的拋擲動作。車輛所有人資料最多僅能證明訴願人是車主，無法證明白色物體來自車內，更無法證明存在拋棄行為。

（三）客觀證據支持訴願人的陳述

- 逐格檢視報告記載，物體首次出現位置高於引擎蓋，且在車頭到達前即可辨識。
- 後方行車紀錄器的連續畫面顯示駕駛座車窗反光與玻璃邊界未中斷，無開窗或伸手動作。

- 原處分機關自行製作的勘驗紀錄亦記載：無法確認白色物體與車體或車內有接觸連續性。

（四）原處分未對有利與不利事證一律注意

行政程序法第 9 條要求行政機關對當事人有利及不利情形一律注意。本案完整影像中存在明顯有利於訴願人的片段，原處分機關卻僅擷取單幅畫面，未就物體出現位置、運動軌跡、車窗狀態及是否有拋擲動作進行必要調查，事實認定並不完整。

六、證據清單

- 附件一：影像逐格檢視報告。
- 附件二：後方行車紀錄器畫面說明與訴願人具結陳述。
- 附件三：原行政處分書影本。
- 附件四：原處分機關檢舉影像勘驗紀錄與車籍查詢紀錄。
- 附件五：原處分送達證書與訴願收件證明。

此致

新北市政府

訴願人：林○安（測試簽名）

中華民國 115 年 9 月 5 日